

1500121-78.2022.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... nas ações penais 1510476-09.2020.8.26.0071 (tráfico) e 0003265-98.2014.8.26.0396 (roubo), bem como as atenuantes da confissão e da coação resistível.

No caso, preponderam sobre a reincidência as atenuantes de confissão e de coação resistível, vez que sua confissão informal e em juízo foi colaborativa para a elucidação do crime, bem como porque foi coagido a praticar o crime em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, Borborema-SP - cep 14955-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500121-78.2022.8.26.0067 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500121-78.2022.8.26.0067

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2105291/2022 -

DEL.POL.BORBOREMA, 18127143 - DEL.POL.BORBOREMA, 2105291 - DEL.POL.BORBOREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO PEREIRA DOS REIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro", qualificado à fl. 14, e PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadela", qualificado à fl. 67, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 17 de abril de 2022, por volta das 02h25min, no estabelecimento comercial denominado "Auto Posto Beira Rio", localizado na Rua Dr. Valentim Gentil, 567, Centro, nesta cidade e comarca de Borborema, agindo em concurso de vontades e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia em espécie de R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), mediante grave ameaça exercida contra a vítima ANDRÉ LUIZ BUENO.

Segundo consta na denúncia (fls. 79/80):

"os denunciados possuem envolvimento com drogas e confabularam prática de vários ilícitos nesta cidade. Antes dos fatos, PEDRO se dirigiu à loja de conveniência do posto de combustíveis "Beira Rio", ocasião pediu o preço da garrafa de Whisky. Na

oportunidade, ele tinha o objetivo de visualizar o local em que as câmeras de segurança estavam posicionadas no estabelecimento e planejar o crime de roubo. PEDRO deixou o local sem comprar nada. Cerca de um minuto depois, enquanto a vítima retornava para o seu veículo no pátio do posto, FERNANDO chegou no estabelecimento, encapuzado e portando uma arma de fogo, anunciando o assalto, ocasião em que subtraiu da vítima a quantia de R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em espécie. Eles deixaram o local, consumando a infração. A Polícia Militar foi acionada, contudo, não localizou os autores da infração naquela oportunidade.

Na semana seguinte, os denunciados praticaram outro roubo no "Auto Posto São Joaquim" (fatos apurados nos autos n.º 1500129-55.2022.8.26.0067). Dias depois, a vítima de roubo daquele estabelecimento avistou FERNANDO na via pública, o reconhecendo pelas características dos olhos, como sendo um dos autores do roubo. A vítima comunicou o fato para a Polícia Militar. No dia 24 de abril de 2022, FERNANDO praticou um roubo em uma padaria da cidade, ocasião em que foi preso em flagrante (fatos apurados nos autos n.º 1500127-85.2022.8.26.0067). Na oportunidade, ele confessou ter sido o autor dos crimes de roubo ocorridos no "Auto Posto São Joaquim" e no "Auto Posto Beira Rio".

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de PEDRO (autos n.º 1500130-40.2022.8.26.0067) foram localizados um simulacro de arma de fogo e um tênis semelhante ao utilizado por FERNANDO no roubo realizado no Posto "Beira Rio".

Oferecida a denúncia (fls. 79/81), os réus foram citados (fls. 125 e 128) e apresentaram sua resposta à acusação (fls. 139/142).

O pleito de liberdade provisória foi indeferido (fls. 149/151).

Laudo pericial às fls. 354/362.

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e três testemunhas e procedeu-se ao interrogatório dos Réus.

Laudo pericial às fls. 411/432.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 455/457 e 458/461).

É o relatório.

DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa aos réus a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, ANDRÉ LUIZ BUENO disse que "conhece o Pedro só de vista. O depoente era frentista. Atendeu Pedro na loja de conveniência e logo depois veio um indivíduo armado, que pediu o dinheiro, o depoente entregou e o indivíduo foi embora. Foi entre 2h e 2h30 da madrugada. Pedro perguntou o valor do Whisky, que era de 160 reais aproximadamente. Ele não comprou o Whisky, só perguntou o preço e saiu. O declarante trancou a loja de conveniência e foi até o carro. Nisso, chegou o outro rapaz e disse: "passa o dinheiro". Ele estava com o rosto encapuzado e tinha uma arma na cintura. A arma era cinza, não era preta. Subtraiu 136 reais aproximadamente do caixa do posto. Depois, o indivíduo saiu correndo em sentido à Rua 07 de setembro. Não sabe se o dinheiro foi recuperado. Não conhecia Pedro anteriormente. Pedro somente perguntou o preço do Whisky e saiu. Ele saiu em direção oposto à rua 07 de setembro. Entre a saída de Pedro e a entrada de Fernando passaram-se no máximo 5 minutos".

A testemunha FERNANDO DONIZETTI MARTINS ROBERTO disse que: "não abordou o réu no dia dos roubos ao posto de gasolina. Abordou-o no dia do roubo na padaria. Naquele dia, o réu confessou o roubo no Auto posto Beira Rio e em outros lugares. Fernando disse que estava praticando roubos para quitar uma dívida de drogas com Pedro e Alan, que inclusive Fernando já havia apanhado por causa dessa dívida. O acusado Fernando repassava o proveito do roubo para Pedro".

A testemunha LUIZ HENRIQUE MARQUES GONÇALVES disse que: "não participou da

ocorrência dos roubos dos postos, apenas no da padaria. Fernando confessou os três roubos. Fernando afirmou que tinha dívida de drogas com Pedro e com Alan, que estavam o obrigando a efetuar os roubos até quitar a dívida dele. Tive contato apenas com Fernando, não com Pedro. Fernando declarou que o valor que roubou da padaria já havia repassado a Pedro, mas era um valor baixo, 20 e poucos reais. Pedro não foi localizado no dia do fato.”.

A testemunha RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA disse que: “após o registro da ocorrência, recebeu informações de que o possível autor do roubo seria Fernando. A princípio, ele negou os fatos. Vendo as imagens que foram colhidas no posto, é possível verificar que Pedro vai ao posto e pergunta o valor do whisky ao frentista. Quando está saindo, Pedro olha para a esquina e sobe. Alguns segundos depois, o assaltante chega no posto e executa o assalto. Depois de uma semana ou mais, houve outro roubo em um posto de gasolina, em que o frentista conseguiu reconhecer Fernando. Aquela vítima reconheceu Fernando e comunicou a Polícia. Fernando foi abordado e confessou que havia feito o roubo para pagar uma dívida com Pedro ou Alan. Quando foi ouvido, Fernando disse que estava usando roupas de Pedro para executar o assalto. Pedro é conhecido pela prática de roubos”.

Na fase policial, o acusado Fernando confessou a prática do roubo, porém, negou o envolvimento de Pedro (fl. 14).

Em Juízo, FERNANDO confessou a prática do furto. Disse que "está sofrendo ameaças para mudar seu depoimento. Tudo o que a Polícia falou é verdade. Foi usada uma arma de brinquedo. Estava alcoolizado e drogado no dia do roubo."

Por sua vez, na fase policial, Pedro negou qualquer envolvimento com o ilícito (fl. 67).

Em Juízo, PEDRO disse que: “nega a participação no roubo. O posto fica a dois quarteirões da casa do depoente. Foi perguntar o preço do Whisky e voltou pra casa buscar o dinheiro pra comprar. Somente conhece Fernando de vista. Nega que tenha sido encontrada arma em sua residência.”.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04; relatório de investigação de fls. 06/08; laudos periciais de fls. 359/362 e 411/432 e pelas provas orais produzidas.

A autoria é igualmente inequívoca.

No tocante ao réu Fernando, além de ser reconhecido pela vítima, confessou o crime, tanto na fase policial, quanto em interrogatório, sob o crivo do contraditório, confissão esta que, associada ao restante da prova oral produzida, deixa incontestável sua autoria.

Em relação ao acusado Pedro, a investigação policial concluiu pelo seu envolvimento no crime, suspeita que foi confirmada com a busca e apreensão realizada em sua residência (fl. 324), autorizada nos autos n. 1500130-40.2022.8.26.0067, onde foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

No caso, após Fernando ter sido preso em flagrante por outro roubo, confessou também a prática deste e informou aos policiais que estava sendo coagido por Pedro. Apesar de ter se negado a assinar a delação perante a autoridade policial, foram localizadas imagens (fls. 321/323 e 411/432) que comprovam que o acusado Pedro estava no local dos fatos com Fernando: primeiro, Pedro foi ao posto de combustíveis sondar o local; ao sair, Pedro olha para a esquina do “Bar do Vidal”, onde estava Fernando; menos de um minuto depois, Fernando aparece no posto, vindo daquela direção, e executa o assalto.

Tais provas e depoimentos corroboram as declarações das testemunhas e do réu Fernando, de que este tinha dívidas de drogas com Pedro, tendo sido coagido a realizar os assaltos para quitar aqueles débitos.

Ademais, posteriormente, em juízo, Fernando confirmou a participação de Pedro, pedindo, todavia, para ser transferido de presídio por estar sofrendo ameaças.

É inequívoco, portanto, que Pedro participou dolosamente da conduta, a fim de auxiliar Fernando para que este pagasse a dívida de drogas que tinha com Pedro, por meio do produto do crime.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando

coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito se não for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, corrupção de menores e extorsão qualificada (Art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I (duas vezes), art. 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal e art. 244-B "caput", da Lei 8.069/90, c.c. art. 70, "caput", do Código Penal). Sentença Condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e dos policiais civis. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Réu que ostenta maus antecedentes. Causas de aumento devidamente constatadas e confirmadas pela vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1535373-04.2019.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022).

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Recurso defensivo não acolhido - Prova oral suficiente - Responsabilidade criminal diante do relato da vítima e das palavras das testemunhas de acusação - Violência física empregada para a subtração da coisa - Roubo tipificado - Condenação mantida - Dosimetria - Pena fixada com moderação e bem justificada - Réus primários e que agiram com dolo normal para a espécie - Regime semiaberto suficiente - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501092-13.2020.8.26.0559; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022).

Assim, a versão apresentada pelo acusado Pedro, negando a autoria dos fatos, restou isolada frente às demais provas dos autos.

Logo, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre os acusados. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

Tendo sido comprovado que o réu Fernando cometeu o delito em questão coagido pelo Réu Pedro, a fim de quitar dívida de drogas, este incide na agravante prevista no artigo 62, II, CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: II - coage ou induz outrem à execução material do crime;"), e aquele na atenuante prevista no artigo 65, III, c, do CP ("São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: c) cometido o crime sob coação a que podia resistir;"). Ademais, considerando que a arma utilizada no delito tratava-se de simulacro (de acordo com o relato do réu Fernando e com o laudo de fls. 359/362) e que, a dúvida favorece aos acusados, afasto a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar de ilegitimidade da ação dos guardas municipais que executaram a prisão em flagrante. Não acolhimento. Abordagem que ocorreu porque os acusados trafegavam em velocidade incompatível com a via e, em seguida, dispensaram objetos pela janela. Com a chegada das vítimas, instantes depois, que localizaram os objetos roubados e o simulacro de arma de fogo, foi dada voz de prisão em flagrante, que pode ser manejada por qualquer um do povo. Ação hígida. Preliminar afastada. Mérito. Provas suficientes da autoria de cada um dos réus. Réus presos em flagrante logo após lançarem o celular roubado e o simulacro

de arma de fogo, além de terem sido reconhecidos seguramente por uma das vítimas. Condenação mantida. Corrupção de menor que é crime formal e independe da prova efetiva da corrupção. Dosimetria. Pena-base que merece ser fixada no mínimo legal para todos porque o aumento está calcado em fundamento inidôneo (simulacro de arma de fogo é elemento insito ao tipo penal e o concurso de pessoas já foi considerado como majorante). Reconhecido concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menor (no lugar de concurso material). Penas reduzidas. Regime prisional abrandado para o semiaberto já que ausentes circunstâncias concretamente graves. Apelações providas em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1503197-95.2021.8.26.0536; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022 - destaquei).

A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo" (STJ, 6ª T., AgRg no HC 401040, j. 14/11/2017).

O emprego de simulacro de arma de fogo foi valorado para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem (STJ, 5ª T., HC 595958, j. 18/08/2020).

Ressalto, ainda, que a utilização de simulacro não autoriza a majoração da pena-base, visto que sua utilização é elemento insito ao tipo penal, servindo unicamente para caracterização da elementar "grave ameaça":

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar de ilegitimidade da ação dos guardas municipais que executaram a prisão em flagrante. Não acolhimento. Abordagem que ocorreu porque os acusados trafegavam em velocidade incompatível com a via e, em seguida, dispensaram objetos pela janela. Com a chegada das vítimas, instantes depois, que localizaram os objetos roubados e o simulacro de arma de fogo, foi dada voz de prisão em flagrante, que pode ser manejada por qualquer um do povo. Ação hígida. Preliminar afastada. Mérito. Provas suficientes da autoria de cada um dos réus. Réus presos em flagrante logo após lançarem o celular roubado e o simulacro de arma de fogo, além de terem sido reconhecidos seguramente por uma das vítimas. Condenação mantida. Corrupção de menor que é crime formal e independe da prova efetiva da corrupção. Dosimetria. Pena-base que merece ser fixada no mínimo legal para todos porque o aumento está calcado em fundamento inidôneo (simulacro de arma de fogo é elemento insito ao tipo penal e o concurso de pessoas já foi considerado como majorante). Reconhecido concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menor (no lugar de concurso material). Penas reduzidas. Regime prisional abrandado para o semiaberto já que ausentes circunstâncias concretamente graves. Apelações providas em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1503197-95.2021.8.26.0536; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022 - destaquei).

A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo" (STJ, 6ª T., AgRg no HC 401040, j. 14/11/2017).

O emprego de simulacro de arma de fogo foi valorado para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem (STJ, 5ª T., HC 595958, j. 18/08/2020).

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que os acusados eram sabedores e tencionavam o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que os acusados, deliberadamente, subtraíram, para si ou para outrem, a quantia em espécie de R\$ 136,00, mediante grave ameaça contra a vítima André Luiz Bueno.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos acusados, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Portanto, o réu FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro", praticou, em 17 de abril de 2022, o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 65, III, c, ambos do Código Penal e o réu PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadela", praticou, em 17 de abril de 2022, o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 62, II, ambos do Código Penal.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Quanto a FERNANDO RODRIGUES FARIAS:

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes (0000392-26.2006.8.26.0067, 0001368-67.2005.8.26.0067 e 0002713-39.2003.8.26.0067).

Então, havendo uma circunstância judicial negativa, exaspero em 1/8, e fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão de suas condenações nas ações penais 1510476-09.2020.8.26.0071 (tráfico) e 0003265-98.2014.8.26.0396 (roubo), bem como as atenuantes da confissão e da coação resistível.

No caso, preponderam sobre a reincidência as atenuantes de confissão e de coação resistível, vez que sua confissão informal e em juízo foi colaborativa para a elucidação do crime, bem como porque foi coagido a praticar o crime em virtude de seu vício em drogas e da dívida decorrente de tal vício, motivo pelo qual reduz a pena para o mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), majorando a pena em um terço, totalizando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Inexistindo no processo elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, consoante artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Por ser o acusado reincidente, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, pois, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, a contrario sensu, o reincidente com pena entre 04 e 08 de reclusão deve começar o cumprimento no regime fechado.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Deixo de realizar o cálculo previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto não se torna possível averiguar o preenchimento pelo réu do requisito subjetivo autorizador de progressão de regime prisional, sendo matéria afeta ao juízo da execução.

Quanto a PEDRO PEREIRA DOS REIS:

Na primeira fase, verifico que o réu possui diversos processos que caracterizam maus antecedentes (0000033-66.2012.8.26.0067, 0001966-11.2011.8.26.0067 e 0004528-90.2007.8.26.0274). Então, majorando o mínimo legal em 1/4, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência múltipla e específica (0000174-46.2016.8.26.0067, 0000529-56.2016.8.26.0067, 0000549-47.2016.8.26.0067, 0000575-45.2016.8.26.0067, 0000869-97.2016.8.26.0067, 0000983-36.2016.8.26.0067, 1500234-71.2018.8.26.0067), bem como a agravante prevista no artigo 62, II, do CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: II - coage ou induz outrem à execução material do crime;"), motivo pelo qual exaspero a pena ao dobro, totalizando 10 (dez) anos de reclusão e 24 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), majorando a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Inexistindo no processo elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do

salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, consoante artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.
Por ser o acusado reincidente e pelo montante da pena, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Deixo de realizar o cálculo previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto não se torna possível averiguar o preenchimento pelo réu do requisito subjetivo autorizador de progressão de regime prisional, sendo matéria afeta ao juízo da execução.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR:

o réu FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro", por ter praticado o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 65, III, c, ambos do Código Penal a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal.

o réu PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadeira", por ter praticado fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 62, II, ambos do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Os sentenciados não poderão recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista serem reincidentes específicos, o que indica a possibilidade de permanente abalo à ordem social e a insuficiência de medidas cautelares. Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontram, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Declaro o Perdimento e a Inutilização do(s) simulacro de arma de fogo que se encontra(m) depositado(s) na Delegacia de Polícia desta Comarca, consoante o artigo 124, do Código de Processo Penal e artigo 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique(m)-se à(s) vítimas ou familiar(es), conforme o caso, a presente sentença, encaminhando-se cópia conforme disposto no art. 399 das Normas de Serviço.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Intimem-se os réus para pagamento da multa.

Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Borborema, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA